吉安新干县盛力建材有限公司“1·4”一般车辆伤害事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2025 年 7 月

目　录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关概况 2

1.事故发生单位基本情况 2

2.事故车辆情况 2

3.事故相关人员情况 3

（二）事故发生单位安全管理情况 4

（三）事故发生经过 4

（四）事故现场情况 4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 6

二、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报及响应情况 6

（二）事故现场应急处置情况 6

（三）医疗救治和善后情况 7

（四）事故应急处置评估情况 7

三、事故性质认定 8

四、事故原因分析 9

（一）直接原因分析 9

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 9

（三）其他可能因素排除 9

五、有关责任单位存在的主要问题 9

（一）新干县盛力建材有限公司 9

（二）神政桥乡政府 11

（三）新干县应急管理局 11

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 12
（二）已被司法机关采取强制措施人员 12
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议 12
（四）对事故责任单位的行政处罚建议 15
（五）对有关公职人员的处理建议 15
（六）其他处理建议 15
七、事故主要教训 16
八、事故防范措施及整改建议 17

2025年1月4日15时40分许，新干县神政桥乡新干县盛力建材有限公司发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定以及《江西省人民政府办公厅关于印发〈江西省生产安全事故报告和调查评估办法〉的通知》（赣府厅发〔2022〕38号）有关要求，2025年3月27日，吉安市人民政府对此事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市工业和信息化局、市总工会、新干县人民政府等单位参加的吉安新干县盛力建材有限公司“1·4”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委介入、市检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、问询谈话及综合研判，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查明了相关单位和人员责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因提出了整改和防范措施建议。

调查认定：吉安新干县盛力建材有限公司“1·4”一般车辆伤害事故是一起因现场安全管理不到位、现场作业人员风险防范意识不强导致的一般生产安全责任事故，为事故企业漏报、属地政府瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关概况

1.事故发生单位情况

新干县盛力建材有限公司（以下简称盛力建材公司）成立于2016年11月21日，地址位于江西省吉安市新干县神政桥乡，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本2500万元，法定代表人彭某辉，公司统一社会信用代码：91360824MA35LC****，经营范围为商品混凝土制造、批发、零售；水泥、沙、石、粉煤灰、矿产品批发及零售，建有2条生产线，主要工艺流程为预混搅拌碎石、机制砂、水泥、煤灰等材料后销售。该公司为规上企业，年均产值约3000万元，事故发生时共有员工22人。

2.事故车辆情况

事故铲车为盛力建材公司附近某公司所有，事故发生当天中午被盛力建材公司借用。该车辆为L968F轮胎式装载机，额定载重量6000kg，工作质量21300kg，最高设计速度38km/h，外形尺寸9150×3100×3470mm，由山东临工工程机械有限公司于2021年制造。经比对目前执行的特种设备目录[质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号）]，该轮胎式装载机不属于特种设备,不需进行特种设备强制(含定期)检验与使用登记，作业人员亦不需取得特种设备作业人员证。经查，盛力建材公司未制定铲车员工岗位责任制度、铲车安全操作规程及铲车岗位人

员安全培训制度。

死者彭某华驾驶车辆为赣DM26**号重型半挂牵引车(牵引赣D1A**挂号重型自卸半挂车)，状态正常，实际经营者为余某某。余某某因未取得货运车辆道路运输从业资格证，故与取得货运车辆道路运输从业资格证的彭某华达成口头约定，由彭某华负责开车运货，余某某负责车辆加油、日常保养、缴纳保险等，营运所产生利润彭某华获37%，其余归余某某所有。盛力建材公司有时联系余某某安排人员运输石料，但双方未签订业务合作协议。

3.事故相关人员情况

(1)死者彭某华,男,59岁,身份证号362424**********6,江西省吉安市新干县大洋洲镇人，系赣DM26**号重型半挂牵引车(牵引赣D1A**挂号重型自卸半挂车)司机，事故当天在为盛力建材公司运送碎石。

(2)刘某春，男，39岁，身份证号362424**********4,江西省吉安市新干县金川镇人，系盛力建材公司铲车司机。

(3)彭某辉，男，44岁，身份证号362424**********8,江西省吉安市新干县金川镇人，系盛力建材公司法定代表人、总经理。

(4)刘某建，男，55岁，身份证号362424**********1,江西省吉安市新干县金川镇人,系盛力建材公司生产工作负责人。

(5)陈某春，男，37岁，身份证号362424**********7,江西省吉安市新干县神政桥乡人，系盛力建材公司销售业务人员

兼安全管理人员。

（二）事故发生单位安全管理情况

经查，盛力建材公司未设立安全生产管理机构，仅配备一名兼职安全管理人员；未建立全员安全生产责任制、外来人员安全管理制度、双重预防机制及岗位安全操作规程，未制定应急预案；企业主要负责人及安全管理人员未参加安全生产培训，从业人员安全教育培训不到位，仅限于会议口头教育；未开展风险辨识，未落实常态化隐患排查治理。

（三）事故发生经过

2025 年 1 月 4 日中午，因刘某春所驾驶铲车出现故障需进行维修，彭某辉遂向附近某公司借用事故铲车。下午 15 时 40 分许，刘某春驾驶事故铲车铲运材料时，未注意观察后方情况，在倒车过程中不慎将货车司机彭某华撞倒。事故发生后，刘某春立即向刘某建报告，刘某建查看现场后第一时间电话报告彭某辉，并用陈某春手机拨打 110 报警电话和 120 急救电话。120 急救人员到达现场后，确认彭某华当场死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于盛力建材公司内部一处露天场地，南侧与堆料场相连，北侧紧邻搅拌楼，主要用于铲车铲运物料和货车卸货。现场未设置监控，仅有反光防撞标识，无其他警示标识，未设置岗位操作规程。堆料场采用钢架结构并配备顶棚，内设三个料仓，一个用于存放机制砂，另外两个用于存放碎石。事发时铲车位于

场地中央位置，死者驾驶的货车背向铲车停靠在其正后方。死者位于铲车与货车之间，仰面躺在货车后栏门下方，靠着货车后轮。



图 1 事故现场图



图 2 堆料场图



图 3 事故铲车及货车图片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，事故造成直接经济损失约 100 万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 1 月 4 日 15 时 40 分许，刘某春发现事故发生后，向刘某建报告了事故情况。刘某建赶到事故现场核查后，于 15 时 47 分向彭某辉电话报告。

15 时 50 分，刘某建使用陈某春手机拨打 110 报警，新干县公安局接警后将警情信息转至麦𥑮派出所。

15 时 53 分，刘某建使用陈某春手机拨打 120 请求急救。

16 时 20 分，麦𥑮派出所电话报告神政桥乡政府。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 1 月 4 日 16 时 10 分许,120 急救人员赶到事故现场，判定彭某华当场死亡。

16 时 15 分许，麦塱派出所民警到达事故现场，因现场未设置监控且没有第三者目睹事故发生经过，不能排除故意杀人等嫌疑，遂将该事故报至新干县公安局刑警大队，并于 16 时 20 分报告神政桥乡政府。神政桥乡政府立即派员赶赴事故现场，并同步通知玉桥村委会派员前往协助处理。

16 点 30 分许，彭某辉赶到事故现场。

16 点 50 分许，新干县公安局刑警大队民警到达事故现场，并勘查受理为刑事案件开展侦查。

（三）医疗救治和善后情况

事故造成彭某华当场死亡。2025 年 1 月 4 日至 5 日，神政桥乡政府会同麦塱派出所、死者户籍所在地的村委会、盛力建材公司，积极与死者家属协商赔偿和善后事宜。

1 月 6 日，刘某春与死者彭某华家属签订《人民调解协议书》和《谅解书》。

事故善后处置期间，未发生重大舆情，未引发社会不稳定情况。

（四）事故应急处置评估情况

从事故信息接报情况看，盛力建材公司只拨打 110 报警电话和 120 急救电话，未按规定向应急管理部门报告；神政桥乡政府未按规定向新干县人民政府报告。从应急救援处置情况看，盛力

建材公司及时有效应对，积极配合开展善后工作；麦垈派出所、医院、新干县公安局刑警大队等单位快速响应、及时抵达现场；神政桥乡政府接到事故信息后立即派员赶赴事故现场，并积极协调各方力量开展应急处置及善后工作,有效避免了社会负面影响。

三、事故性质认定

事故发生后,盛力建材公司第一时间拨打110报警电话和120急救电话，但未按规定向应急管理部门报告；神政桥乡政府未按规定向新干县人民政府报告。

经查，盛力建材公司相关人员不知晓应当向应急管理部门报告事故情况，在该起事故被公安部门当场受理为刑事案件后，亦未意识到该事故属于生产安全事故，应同时报告应急管理部门，其没有主观隐瞒事故的故意，也不存在查实前隐瞒事故的情况。经事故调查组认定，盛力建材公司及其主要负责人的行为属于因过失对该起应当上报的事故遗漏未报，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第二项规定[1]，该起事故为企业漏报事故。

经查，事故发生后，神政桥乡政府未按规定向新干县人民政府报告[2][3]，存在瞒报行为。经事故调查组认定，该起事故为神政桥乡政府瞒报事故。

---

[1]《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第二项：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第八十四条：负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报或者迟报。

[3]《中华人民共和国突发事件应对法》第六十一条：地方各级人民政府应当按照国家有关规定向上级人民政府报送突发事件信息。县级以上人民政府有关主管部门应当向本级人民政府相关部门通报突发事件信息，并报告上级人民政府主管部门。专业机构、监测网点和信息报告员应当及时向所在地人民政府及其有关主管部门报告突发事件信息。

综上，事故调查组认定，该起事故为企业漏报、属地政府瞒报事故。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.铲车司机刘某春，安全意识淡薄，在有人进堆料场卸料的情况下没有注意观察，疏忽大意，倒车过程中将货车司机撞倒。

2.货车司机彭某华，在生产现场擅自随意走动进入铲车作业区域，且未充分观察铲车动向，未能及时注意到行驶中的铲车。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据新干县公安局提供的《鉴定意见通知书》[新公（刑）鉴通字〔2025〕0006号]，法医学尸体检验鉴定为外伤致颈部组织器官离断引发创伤性休克死亡。

（三）其他可能因素排除

根据新干县公安局提供的《立案决定书》[新公（刑）立字〔2025〕0001号]、《取保候审决定书》[新公(刑)取保字〔2025〕0007号]等侦查资料，铲车司机刘某春涉嫌过失致人死亡罪，本次事故可以排除人为故意伤害等因素影响。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）新干县盛力建材有限公司

1.安全生产主体责任落实不到位。未制定全员安全生产责任制，未结合实际情况制定各作业岗位安全操作规程[4]。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，

2.岗位风险辨识管控不到位。未建立安全风险分级管控制度[5]，铲车作业环节风险辨识不足，未设置警示标识并组织相应培训。

3.隐患排查治理不到位。未建立隐患排查治理制度，未能常态化开展日常隐患排查治理，未能及时发现并消除作业现场潜在安全隐患[6]。

4.安全生产教育培训不到位。未制定安全培训工作制度，主要负责人及安全管理人员未参加安全生产培训[7]，未对刘某春等员工开展安全生产教育和培训[8]，仅在开会时简单口头教育。

5.作业现场安全管理不到位。未向外来人员告知作业场所危险因素并限制其进入作业区域，未及时发现并制止外来人员在生产现场随意走动。

6.事故应急处置能力不足。未制定生产安全事故应急救援预案[9]，对事故性质认知存在偏差，不知晓生产安全事故上报要求，

加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《生产经营单位安全培训规定》第九条第一款：生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

因过失对应当上报的生产安全事故遗漏未报至应急管理部门[10]。

（二）神政桥乡政府

1.属地安全监管职责履行不够到位，未能有效督促事故企业落实安全生产主体责任。神政桥乡政府虽在2024年至事故发生前已对事故企业开展了指导服务及安全生产检查共3次，但在现场检查时未能及时发现企业对铲车作业风险管控不到位、对外来车辆和人员管理不到位等问题。

2.生产安全事故信息报送和处置制度不健全，事故发生后，未按规定向新干县人民政府报告，存在瞒报行为，对生产安全事故信息研判不准确，未及时与应急管理部门沟通联动。

（三）新干县应急管理局

1.监管职责履行不够到位，未能有效督促事故企业落实安全生产主体责任。新干县应急管理局虽在2024年至事故发生前已对事故企业开展指导服务及安全生产检查3次、警示约谈1次、行政处罚1次，但在现场检查时未能及时发现企业对铲车作业风险管控不到位、对外来车辆和人员管理不到位等问题。

2.对安全生产法律法规及事故信息报送规定的宣传教育不到位，未督促事故企业主要负责人及安全管理人员参加安全生产培训。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

[10]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

彭某华，男，群众，新干县大洋洲镇人。其安全意识淡薄，在生产现场随意走动，未能及时注意到行驶中的铲车，被正在倒车的铲车撞倒，对该起事故负直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

刘某春，男，群众，盛力建材公司铲车驾驶员，2024 年 8 月 21 日入职。其在铲车驾驶位后视视野不佳情况下，未仔细观察铲车后方情况，在倒车过程中将货车司机撞倒，对该起事故负直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[11]规定，目前涉嫌过失致人死亡罪，已于 2025 年 1 月 17 日被新干县公安局取保候审，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[12]、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[13]，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 彭某辉，男，群众，现任盛力建材公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作，2024 年 9 月任现职。其作为企业主要负责人，未建立健全并落实企业全员安全生产责任制，未组织制定

[11]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑。

并实施企业安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施企业生产安全事故应急救援预案，且对应当上报的事故遗漏未报至应急管理部门，对该起事故负主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五、六、七项[14]及《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[15]规定，建议由新干县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[16]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条[17]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第二项[18]和第十九条第一项[19]等规定，依法给予行政处罚。

2.刘某建，男，中共党员，现为盛力建材公司生产工作负责

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[15]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[17]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）不立即组织事故抢救的；（二）迟报或者漏报事故的；（三）在事故调查处理期间擅离职守的。

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第二项：（二）事故发生单位主要负责人漏报事故的，处上一年年收入40%至60%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入60%至80%的罚款。

[19]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

人，2024 年 9 月任现职。其未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生，对该起事故负管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[20]规定，建议由新干县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[21]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[22]等规定，依法给予行政处罚。

3.陈某春，男，中共党员，现为盛力建材公司销售业务人员兼安全管理人员，2024 年 9 月任现职。其未组织或者参与拟订企业安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，未组织或者参与企业安全生产教育和培训，未组织开展危险源辨识和评估，未检查企业安全生产状况并及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违反操作规程行为，导致事故发生，对该起事故负管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[23]第一、二、三、四、五、六项规定，建议由新干县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项等规定，依法给予行政处罚，同时建议盛力建材公司对其兼职安全员岗位进行调整。

---

[20]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[22]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

盛力建材公司，安全生产主体责任落实不到位，未建立健全全员安全生产责任制、双重预防机制及各岗位安全操作规程，未制定应急预案；安全管理体系混乱，未落实风险辨识管控、隐患排查治理、安全教育培训等安全管理工作要求；现场安全管理缺失，对铲车作业安全风险未进行辨识并采取相应防范措施，对外来车辆和人员没有相应限制措施和警示提示，且在事故发生后，对应当上报的事故遗漏未报至应急管理部门，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第八十一条以及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款等规定，建议由新干县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[24]、《生产安全事故罚款处罚规定》十四条第二项[25]等规定，依法给予行政处罚。

（五）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关提出处理意见。

（六）其他处理建议

1.建议新干县人民政府对神政桥乡政府进行约谈，责成神政

[24]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[25]《生产安全事故罚款处罚规定》十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

桥乡政府向新干县人民政府作出书面检查。

2.责成新干县应急管理局向新干县人民政府作出书面检查。

七、事故主要教训

（一）企业管理体系混乱。盛力建材公司未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未结合实际情况制定各作业岗位安全操作规程，导致安全管理责任不清、制度缺失。未制定生产安全事故应急救援预案，作业区域无安全操作规程，未对外来人员进行安全告知，亦未限制外来人员进入作业区域，反映出该企业在安全管理体系建设方面存在严重漏洞。

（二）企业风险辨识不到位。盛力建材公司在风险辨识和防控方面存在明显短板，未建立安全风险分级管控制度，对铲车作业安全风险未进行辨识并采取相应防范措施，事故现场安全警示标识缺失，导致作业现场潜在风险未得到有效管控。

（三）企业安全教育培训不到位。盛力建材公司安全教育培训严重不足，企业主要负责人和安全管理人员不熟悉安全生产法律法规，未参加安全生产培训，企业亦未制定安全培训工作制度，未开展全员安全教育培训，仅开会时对员工简单进行口头教育。

（四）事故信息报告不规范。盛力建材公司主要负责人对事故性质认知存在偏差，对生产安全事故报送程序不知晓，导致应当上报的生产安全事故遗漏未报至应急管理部门。神政桥乡政府生产安全事故信息报送和处置制度不健全，未按规定上报事故信息，与有关部门事件信息沟通联动不到位。

八、事故防范措施及整改建议

（一）强化企业安全主体责任。盛力建材公司要认真履行企业安全生产主体责任，持续强化企业安全管理工作。要加强安全生产法律法规学习和安全教育培训，认真组织开展《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规学习，规范事故报告程序。深刻汲取事故教训，加强案例警示教育，严格落实《生产经营单位安全培训规定》要求，有针对性开展全员安全生产教育培训，持续提升全员安全生产意识和应急处置能力。要健全安全生产工作体系，健全各岗位安全生产管理制度和操作规程并严格有效执行，尤其是铲车的员工岗位责任制度和铲车操作规程。加强风险辨识管控，定期开展安全风险辨识并采取相应管控措施，落实企业“一图一牌三清单”。持续加强隐患排查治理，抓好日常巡检管理和反“三违”行动，发现事故隐患和“三违”行为后第一时间整改处理。同时，加强外来车辆和人员安全管理。制定落实外来人员安全告知等制度，及时纠正制止外来人员“三违”行为。

（二）强化部门和属地安全监管责任。新干县应急管理局和神政桥乡政府要加强安全监管，全面开展事故警示教育，让教训触及人心。要举一反三加大建材行业安全监管力度，迅速组织开展建材企业安全隐患大排查大整治行动，通过严格监管执法、专家指导服务、宣传教育等方式，推动企业建立健全并落实安全管理规章制度，尤其要督促辖区企业加强铲车使用安全管理，指导

企业建立健全铲车作业岗位责任制度及安全操作规程，加强铲车岗位人员培训，全面提升建材行业从业人员安全素养。

（三）强化事故信息报送时效。新干县政府要进一步完善生产安全事故信息报送和处置制度，健全突发事件信息报告部门联动工作机制，切实提高信息报送及时性、准确性、逻辑性。新干县应急管理局要加强《生产安全事故报告和调查处理条例》宣贯教育，组织企业、单位开展专题培训，提高对生产安全事故的思想认识与敏感性。神政桥乡政府要组织相关领导干部和工作人员认真学习安全生产法律法规及应急信息报送规定，严格执行生产安全事故信息报送和处置制度，加强同应急管理部门及其他负有安全生产监管职责部门的沟通联动。